

Nr. 176 Ressortbesprechungen im Reichsarbeitsministerium vom 25. und 30. November 1937

Beginn:

Beginn:

Ort: Reichsarbeitsministerium

[VEREINHEITLICHUNG UND NEUFESTSETZUNG DER ARBEITSLOSENHILFE]

a.: Besprechung vom 25. November 1937, 10.30 Uhr

R 2/18522, unfol. Vermerk des ORR Gase/RFM¹

Eilt sehr!

Am 25. 11. ist im RAM der vom RAM vorgelegte Verordnungsentwurf² besprochen worden. Der M[inister] d[es] I[nnern] war nicht vertreten. Auf Veranlassung der Sachbearbeiter des RFM sind die grundsätzlichen Bedenken des MdI aus dem Schreiben vom 24. 11.³, die den beim Ministervortrag am 24. 11. erörterten Bedenken entsprechen, im einzelnen behandelt worden. Die Aussprache hat das Folgende ergeben:

a) Die Annahme, daß sämtliche vorhandenen anerkannten WE [Wohlfahrtserwerbslosen] durch § 3 Abs. 2 des Entwurfs A auf die Arbeitsämter übergangen⁴, trifft nicht zu. Nach den Erklärungen des RAM werden nur wenig Arbeitslose (etwa ein Zehntel der vorhandenen anerkannten WE) von der neuen Vorschrift erfaßt. Der RAM erklärte außerdem, daß die von ihm vorgeschlagene Vorschrift bezüglich dieses Zehntels kein wesentlicher Bestandteil des Entwurfs sei. Diese wäre nur aufgenommen, um soziale Härten zu vermeiden. Der Vertreter des Stabes Heß sprach sich für Beibehaltung der Vorschrift aus, betonte hierbei jedoch ebenfalls, daß er die grundsätzliche Frage, ob die Arbeitslosenhilfe bei den Arbeitsämtern zu vereinheitlichen sei, jetzt nicht behandelt wissen wolle. Vom RFM wurde erklärt, daß jeder Vorschrift, die die grundsätzliche Frage der endgültigen Orga-

¹ Lag StS Reinhardt und RM Schwerin v. Krosigk zur Kenntnis vor. Teilnehmerliste fehlt.

² Am 19. 11. 1937 hatte der RAM unter Einladung zu dieser Besprechung den Ressorts folg. Entwürfe vorgelegt: A) einer „VO zur Vereinheitlichung der unterstützenden Arbeitslosenhilfe“, B) einer „AnO über die Höchstdauer der Arbeitslosenunterstützung“, C) einer „AnO über die Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bei der Arbeitslosenunterstützung“. Entwürfe mit Erläuterungen: R 2/18522. Damit wurde die Frage einer grundlegenden Neuordnung des Systems der Arbeitslosenhilfe, welche 1935/36 ergebnislos vertagt worden war (ARH II/2, Nr. 239: III, Nr. 96 P. d), wieder aufgerollt. Hauptinhalt der gepl. Neuerung war: 1. die Aufhebung der Krisenfürsorge unter Überführung in die Arbeitslosenunterstützung, 2. die Aufnahme der bis 1932 aus der Krisenfürsorge „ausgesteuerten“ Wohlfahrtserwerbslosen ebenfalls in die Arbeitslosenunterstützung, 3. die Abkoppelung der Arbeitslosenunterstützung von den Fürsorgesätzen, 4. die Beseitigung der Hilfsbedürftigkeitsprüfung durch die Gemeinden bei angemessener Berücksichtigung von sonstigem Einkommen und Vermögen der Unterstützten. – Zu den bisherigen Unterstützungsformen s. ARH II/1, Nr. 17 Anm. 2; II/2, Nr. 239 Anm 10; zum Projekt allgemein: HERRMANN, Arbeitsmarkt, S. 135 f.

³ Die Kommunalabt. des RIM hatte vergeblich auf eine Vertagung der Besprechung gedrungen und dann mit Schreiben vom 24. 11. 1937 „schwerste Bedenken“ gegen die intendierte Ausschaltung der Gemeinden aus der Arbeitslosenfürsorge und wegen mögl. Rückwirkungen auf das Lohn-Preis-Gefüge angemeldet: Falls die Sitzung ohne Beteiligung des RIM gleichwohl stattfindet, dürften keine abschließ. Entscheidungen fallen. Die VO bedürfe auch der Mitzeichnung durch den RIM. R 2/18522.

⁴ Entw. A, § 3 (2): „Arbeitslose, die vor dem 28. November 1932 aus der Krisenfürsorge ausgeschieden sind, weil sie die damalige Höchstdauer für den Bezug der Krisenunterstützung erreicht hatten, haben Anspruch auf versicherungsmäßige Arbeitslosenunterstützung, wenn, abgesehen vom Erwerbe der Anwartschaft, die Voraussetzungen für die Gewährung der versicherungsmäßigen Arbeitslosenunterstützung vorliegen. [...]“

nisation der Arbeitslosenhilfe berühre, widersprochen werden müsse; bei der streitigen Vorschrift bestünde in der Praxis die Gefahr, daß sie die grundsätzliche Frage präjudiziere. Es wurde deshalb Streichung verlangt. Der RAM versicherte, daß mit der Vorschrift wie überhaupt mit dem ganzen Verordnungsentwurf die grundsätzlichen Fragen weder angeschnitten noch gelöst werden sollten.

b) Gegenüber den Bedenken, die sich aus dem Wegfall der Hilfsbedürftigkeitsprüfung durch die Gemeinden ergeben, erwiderte der RAM:

Nach Beseitigung der sogenannten Winterzuschläge durch die Juniverordnung⁵ erhielten die Arbeitslosen ab der 7. Woche in der Regel nicht die vollen Tabellensätze, sondern eine wesentlich niedrigere Unterstützung, da sich infolge der Hilfsbedürftigkeitsprüfung die Unterstützungssätze nach den Richtsätzen der allgemeinen Fürsorge richteten. Diese Richtsätze seien im allgemeinen zu niedrig und ergäben insbesondere für Facharbeiter eine zu gering bemessene Unterstützung, die in keinem Verhältnis mehr zu den Beiträgen der Arbeiter stünde. Infolgedessen gebe es nur zwei Möglichkeiten zur Beseitigung dieses Mißstandes: entweder wieder Zuschläge einzuführen oder sich von dem Hilfsbedürftigkeitsbegriff des Fürsorgerechts freizumachen. Die früher vorhandenen Winterzuschläge sind durch die Juni verordnung auf Veranlassung des Herrn Ministerpräsidenten Göring aus politischen Gründen beseitigt worden. Ihre Wiedereinführung komme daher nicht in Betracht. Es bliebe daher aus materiellen Erwägungen nur der vom RAM vorgeschlagene Weg, Beseitigung der alten Hilfsbedürftigkeitsprüfung. Dieser Weg würde aus zwingenden sachlichen Gründen beschränkt, nicht um der Entscheidung der organisatorischen Frage vorzugreifen. Für das RFM wurde vorgeschlagen, wenn die Richtsätze der Fürsorge nicht ausreichen, durch einen Zuschlag von 25 v. H. des Richtsatzes (nach dem Vorbild der Familienunterstützung) eine richtige Höhe der Arbeitslosenunterstützung zu erreichen. Dem wurde vom RAM entgegengehalten, daß sich dann willkürliche Unterstützungssätze ergeben, die insbesondere – z. B. in ländlichen Gegenden – den Belangen der Facharbeiter nicht gerecht würden, in Städten mit erhöhten Richtsätzen (z. B. Hamburg) allgemein (insbesondere für ungelernte Arbeiter) zu hoch wären.

c) Der RAM gab zu, daß die Neuregelung im allgemeinen eine geringfügige Erhöhung der Unterstützungssätze zur Folge haben würde. Die Mehrbelastung der Reichsanstalt würde insgesamt bei 0,5 Mio Unterstützungsempfängern jährlich rd. 20 Mio RM betragen. Das bedeutet pro Unterstützungsempfänger im Jahr eine Verbesserung von 40 RM. Diese Verbesserung wurde vom Vertreter des Stabes Heß aus politischen Gründen für dringend wünschenswert gehalten. Die Bedenken, daß die Unterstützung damit zu sehr an die Lohngrenze herankäme, wurden mit dem Folgenden widerlegt:

Die Vorschrift, daß die Unterstützung höchstens 80 v. H. des Lohnes betragen darf, gilt weiter.

Außerdem sei für die höheren Lohnklassen schon der Tabellensatz für die Unterstützung im Verhältnis wesentlich niedriger als der in den niedrigeren Lohnklassen.

d) Auf Veranlassung des RFM wurde noch die Behandlung der Saisonarbeiter mit hohen Löhnen erörtert⁶. Der Vertreter des Stabes Heß widersprach wie schon früher einer allgemeinen Schlechterstellung dieser Arbeiter, da eine solche dem Versicherungsgedanken, der nun einmal noch bestehe, und der Erhebung hoher Beiträge von diesen Arbeitern widerspräche. Es wurde schließlich Über-

⁵ Die VO über die Höhe der Arbeitslosenunterstützung vom 3. 6. 1937 (RGBl. I S. 616) hatte u. a. die 1932 eingeführte Zusatzunterstützung aus Fürsorgemitteln („Winterzuschläge“) bei gleichzeitiger Erhöhung der Arbeitslosenhilfe beseitigt. Indes zeigte sich, daß die neuen Unterstützungssätze infolge Wegfalls der Zulage in rd. 40% der Fälle eine Minderung gegenüber den früheren Sätzen bewirkten. Durch VO vom 25. 9. 1937 (RGBl. I S. 1024) war deshalb zunächst die Übergangsfrist für die Beibehaltung der bisherigen Unterstützungen bis 27. 11. 1937 verlängert worden. Näheres s. HERRMANN, Arbeitsmarkt, S. 169 f.

⁶ Gemeint ist die Verlängerung der Karenzzeiten bis zum Bezug der Arbeitslosenunterstützung; hierzu ARH III, Nr. 96 Anm. 18, 22.

einstimmung erzielt, daß wenigstens im Frühjahr durch gesetzliche Maßnahmen die Wartezeit für Saisonarbeiter verlängert würde, um das Ziel des RFM zu verwirklichen.

Mit Rücksicht auf die fehlenden Zustimmungen der beteiligten Ministerien stellte der RAM in Aussicht, zu einer Chefbesprechung zu [sic] nächster Woche zu laden. Da die jetzt geltende Übergangsregelung bereits am 27. 11. abläuft, wird der RAM im Verwaltungswege die Übergangsregelung verlängern.

Gs [Gase] 25/11

b.: Besprechung vom 30. November 1937, 10.30 Uhr

R 2/18522, unfol. Abschrift eines Vermerks des RR Lorenz/RFM

Heute hat im R[eichs]Arb[eits]Min[isterium] unter Vorsitz von MinDir. Engel eine weitere Besprechung über die mit Schreiben des RAM vom 19. 11. 1937 vorgelegten VO-Entwürfe stattgefunden. Das RIM war durch die MinRäte Fuchs und Ruppert vertreten. Ein Vertreter des Stabes Heß war nicht anwesend.

Die Vertreter des RIM führten aus, daß eine Erhöhung der Unterstützung in der Arbeitslosenhilfe zu einer Erhöhung der Leistungen der öffentlichen Fürsorge führen müsse. Diese Rückwirkungen seien aus kommunalpolitischen Gründen nicht tragbar. Die grundsätzliche Frage, ob die unterstützende Arbeitslosenhilfe⁷ von den Arbeitsämtern oder von den Gemeinden (BFV [Bezirksfürsorgeverbänden]) durchzuführen sei, müsse jetzt gelöst werden. Die Vertreter des RIM beantragten, die gesamte unterstützende Arbeitslosenhilfe zum 1. 4. 1938 auf die Gemeinden zu übernehmen. Die Kostenlast müsse so geregelt werden, daß das Reich (die Reichsanstalt) vier Fünftel und die Gemeinden ein Fünftel der Kosten und außerdem die vollen persönlichen und Verwaltungskosten zu tragen hätten. Für die ersten sieben Wochen soll die Unterstützung nach Lohnklassen ohne Bedürftigkeitsprüfung erfolgen. Das RAM müsse alsbald einen Gesetzentwurf vorlegen, der die Überführung der unterstützenden Arbeitslosenhilfe auf die Gemeinden zum 1. 4. 1938 regele.

Die Vertreter des RAM bemerkten hierzu, daß die „psychologische Seite“ einer solchen Übertragung nicht unberücksichtigt bleiben könne. Auch das RAM wünsche natürlich nicht, daß in das System der Richtsätze eingegriffen werde. Man dürfe jedoch Arbeitslosenhilfe und öffentliche Fürsorge nicht miteinander in Vergleich setzen. Die Arbeitslosen müßten aus Gründen der Arbeitsvermittlung, der Bezirkseinteilung und der Fachaufsicht von den Arbeitsämtern betreut werden.

Die Vertreter des RIM entgegneten, daß das RAM Schritt für Schritt die Überführung der gesamten unterstützenden Arbeitslosenhilfe auf die Arbeitsämter vorbereite. An der Arbeitsvermittlung, Bezirkseinteilung und Fachaufsicht soll nichts geändert werden. Nach der vorgesehenen Verlagerung der derzeitigen Beiträge in der Arbeitslosenversicherung auf die Invalidenversicherung⁸ werde der Versicherungscharakter der Arbeitslosenversicherung wesentlich herabgedrückt werden. Für die Übergangszeit bis zum 1. 4. 1938 schlugen die Vertreter des RIM vor, die Richtsätze soweit zu erhöhen, daß die Erhöhung die bisherige Winterzulage erreiche.

⁷ Terminologisch unterschied man zwischen unterstützender Arbeitslosenhilfe, womit Versicherungsleistungen bei Arbeitslosigkeit gemeint waren, und „wertschaffender Arbeitslosenhilfe“, also Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.

⁸ Im Rahmen des Gesetzes über den Ausbau der Rentenversicherung, s. Dok Nrr. 172, 182.

MinDir. Engel erklärte abschließend, daß zunächst die Stellungnahme des R[eichsministers] d[er] F[inanzen] abgewartet werden müsse. Er bat, diese Stellungnahme beschleunigt herbeizuführen, alsdann soll eine nochmalige Ressortbesprechung stattfinden⁹.

Lorenz

⁹ Der RFM nahm bis Mitte Dezember nicht Stellung, eine weitere Ressortbesprechung fand nicht statt. Am 13. 12. 1937 legte der RAM den VO-Entwurf in neuer Fassung vor, welche von der Überführung der Ausgesteuerten aus der Wohlfahrtserwerbslosen- in die Arbeitslosenunterstützung absah und die Hilfsbedürftigkeitsprüfung durch die Gemeinden aufrechterhielt; nur die Bindung der Arbeitsämter an die Gutachten der Gemeinden und damit an die Richtsätze der Fürsorge sollte beseitigt werden. Dieser Kompromißlösung stimmten RIM und RFM zu, weil sie die künftige Gestaltung der Arbeitslosenversicherung nicht präjudizierte: *VO über die unterstützende Arbeitslosenhilfe* vom 22. 12. 1937 (RGL. I S. 1410). Ein gemeinsamer Erlaß des RIM und RAM vom 8. 1. 1938 (DRA Nr. 8/38) regelte die Einzelheiten der Hilfsbedürftigkeitsprüfung; R 2/18522.

Zitierhinweis

Nr. 176 Ressortbesprechungen im Reichsarbeitsministerium vom 25. und 30. November 1937a. Besprechung vom 25. November 1937, 10.30 Uhrb. Besprechung vom 30. November 1937, 10.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d176>